

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

Objetivo.

Conforme al sistema y Modelo de prevención del delito de Empresa de Transporte Ferroviario S.A. (en adelante también como "Ferronor S.A."), es que por medio del presente se establece un procedimiento para el trámite de las denuncias directas o anónimas relacionadas al incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos de Ferronor S.A. y/o la comisión de los delitos sancionados por la Ley N°20.393.

Por ello, y para asegurar su finalidad y correcto procedimiento, la denuncia, sea cual sea, será recibida y analizado de forma independiente, confidencial y sin sanciones frente al denunciante.

Alcance.

El alcance del presente documento será de aplicación para el Encargado de Prevención de Delitos (en adelante también como el "EPD"). En concreto, se viene en señalar e informar el cómo se implementará el mecanismo de comunicación directa con el Encargado de Prevención de Delitos, permitiendo que cualquier miembro de Ferronor S.A. o terceros, puedan denunciar hechos, circunstancias, operaciones o actos, entre otros, que sean sospechosos y que puedan ser considerados como susceptibles de los delitos establecidos en la Ley N°20.393. A su vez, también se pueda canalizar toda duda o comentario sobre materias propias en desarrollo y/o que tengan relación con este procedimiento.

Proceso.

Las etapas del proceso de denuncia e investigación se deberán efectuar, conforme a lo establece el presente protocolo, bajo las siguientes directrices:

1. Canal de Transparencia.

- 1.1. Los canales y mecanismos de comunicación para las denuncias son los siguientes:
 - a. Correo electrónico para estos efectos: denuncias@ferronor.cl
 - b. Adicionalmente a lo anterior, se pueden realizar consultas o denuncias anónimas a través de la página web de Ferronor S.A. www.ferronor.cl, ingresando a la pestaña "Canal de denuncias", rellenando el formulario que en aquella sección aparece.
 - c. Por escrito: En el caso que el denunciante haga su denuncia por escrito en papel, deberá remitirla a la casilla electrónica señalada en a., o bien enviarla al domicilio de Ferronor correspondiente a calle Huérfanos N°587, oficina 301, Santiago, a nombre del EPD.

- d. Sólo se admitirán denuncias por escrito, electrónicas (por correo electrónico o vía página web) o físicas, dirigidas al EPD, por lo que en ningún caso se recibirán denuncias verbales.
- 1.2. El Encargado de Prevención del Delito y en casos temporales de su ausencia o impedimento, el equipo técnico del EPD, serán los responsables de recepcionar las denuncias asociadas a la Ley N°20.393.
- 1.3. No serán recepcionadas y tampoco motivo de investigación las denuncias asociadas a la Ley N°20.393:
 - a. Problemas económicos.
 - b. Materias de índole privada y/o familiar y/o que se enmarquen fuera de la oficina.
 - c. Acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, entre otros¹.
- 1.4. Sin perjuicio de lo anterior, el Encargado de Prevención de Delitos podrá orientar al denunciante para que canalice su denuncia a través de los organismos competentes según proceda y, eventualmente, proporcionar orientación y apoyo legal en la materia.

2. Requisitos de la denuncia.

- 2.1. Es importante que las denuncias sobre incumplimientos al Modelo de Prevención de Delitos deban cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
 - 2.1.2 *Requisitos de Forma.*
 - a. Nombre del denunciante (opcional).
 - b. RUT del denunciante (opcional).
 - c. Correo y número de contacto del denunciante.
 - d. Tipo de infracción y/o delito denunciado.
 - e. Forma de toma de conocimiento.
 - 2.1.3 *Requisitos de Fondo.*
 - a. Descripción lo más detallada posible de la irregularidad o ilícito denunciado indicando lugar, fecha y hora y demás circunstancias en que ocurrieron los hechos.
 - b. Identificación con nombre y apellidos del personal de la Sociedad vinculado a las irregularidades o ilícitos denunciados, así como de las víctimas conocidas de tales irregularidades o ilícitos.
 - c. Acompañar si lo hubiere, documentos o archivos en su caso que respalden la denuncia.

¹ En el caso que se requiera hacer una denuncia asociada a alguna de estas causales, deberá dirigirse a: denunciasleykarin@ferronor.cl. Lo anterior sin perjuicio de que al momento de recibirlas el EPD, o su equipo técnico, deberán informar de este canal de denuncias exclusivo y/o redirigirlas a quien corresponda. En concreto, si la presentación corresponde a un reclamo distinto a los delitos señalados en el MPD o Sistema de Prevención del Delito, esto será derivado al área competente.

- 2.2. Si no satisface los requisitos anteriores, se podrá solicitar más información o antecedentes adicionales.
- 2.3. Una vez recibida la denuncia señalada, el Encargado de Prevención del Delito evaluará si es o no competente para proceder a una etapa de investigación del hecho o acto.

3. Obligaciones del Encargado de Prevención del Delito con respecto a la información de las denuncias.

- 3.1. El Encargado de Prevención del Delito tendrá que reunir y respaldar la información de las denuncias y de la investigación en formato digital. Lo anterior aún cuando reciba denuncias de manera escrita.
- 3.2. A su vez, deberá mantener un registro único para todas las denuncias recibidas a través de los distintos medios de denuncia, el cual estará bajo su responsabilidad en términos de su mantención y resguardo.
- 3.3. El Encargado de Prevención del Delito tiene la obligación de mantener en reserva la denuncia e identidad de quien la realice, durante e incluso después de terminada la investigación, dentro de la Empresa, con sus pares, colaboradores y jefatura directa. También deberán imponerse plazos de respuesta como compromiso con el denunciante, y cualquier prolongación de la investigación deberá ser debidamente informada y comunicada a quien corresponda.

4. Protocolo de investigación.

- 4.1. Toda investigación deberá cumplir y ser sometida bajo los siguientes principios:
 - a. Confidencialidad.
 - b. Involucramiento.
 - c. Seguridad de la evidencia.
 - d. Objetividad.
- 4.2. Cuando el Encargado de Prevención del Delito en conjunto a su equipo de Prevención del Delito establezca que la conducta indebida alegada podría involucrar una violación de la Ley 20.393 y/o al Modelo de Prevención del Delito, incluyendo el Código de Ética de Ferronor S.A., determinarán tan pronto como sea posible, que tipo de investigación es necesario realizar (ya sea interna o externa), así como también el tipo de alcance y dirección de esta.
- 4.3. Planificación de la investigación.
 - 4.3.1. Cuando una denuncia presentada amerita investigación, el Encargado de Prevención del Delito será responsable de llevarla a cabo en forma directa o a través de un tercero, que le reportará estados de avance y el informe final. En caso que dicho proceso requiera de especialistas en alguna materia en particular, deberán seleccionar investigadores con el apropiado nivel

técnico, conocimiento, objetividad y competencia para llevar a cabo la investigación bajo estricto secreto profesional.

- 4.3.2. El Encargado de Prevención del Delito o el investigador designado deberá abrir un expediente, en donde se acumulen todos los antecedentes y documentos en forma íntegra para el análisis, respuesta y acciones posteriores, ya sea en una carpeta y/o cualquier otro mecanismo definido por el Encargado de Prevención del Delito, investigador designado o el equipo de prevención del delito, según corresponda (ej. Almacenamiento electrónico, digitalización, bodega, entre otros), que permita y asegure el resguardo del registro íntegro y fiel de todas las actuaciones realizadas, las evidencias (las cuales pueden ser físicas y/o digitales), así como los hechos secundarios que revistan importancia.

- 4.3.3. El proceso de investigación no podrá exceder de 40 días hábiles, contados desde la designación del equipo de investigación encargado en llevar a cabo la misma. Dicho plazo podrá ser extendido por el mismo periodo de tiempo, previa autorización del Encargado de Prevención del Delito, o, en su defecto, por quien lo reemplace o subrogue, la que deberá ser incorporada en la carpeta de investigación.

De todos modos, el proceso completo de investigación no podrá exceder de los tres meses, contados desde la designación del o los investigadores encargados, con la excepción de aquellos casos que, por la envergadura, connotación, dificultad o cualquier otra razón, el periodo de investigación pueda superar el plazo máximo establecido. El Encargado de Prevención del Delito y/o el investigador designado, deben desarrollar un plan de investigación que identifique, entre otras cosas:

- A) Las leyes, regulaciones o normativa interna de Ferronor S.A. o externa aplicables a la violación u infracción que se sospecha.
- B) Cualquier registro o documento pertinente al (los) asunto(s).
- C) Cualquier persona que deba ser contactada para una entrevista (denunciante o testigos).
- D) Entre otras.

4.4. Entrevista inicial.

- 4.4.1. Para asegurar información detallada que describa la conducta indebida alegada, el investigador debe llevar a cabo una entrevista con el/la/los denunciante(s).

- 4.4.2. Durante la entrevista, el investigador debe guiar al(los) denunciante(s) a relatar los hechos que motivaron su denuncia de forma detallada. Lo anterior sin perjuicio de respetar su deber de confidencialidad y no coerción. Además, durante la entrevista

(como también todas aquellas que puedan surgir), el investigador debe reunir hechos tales como:

- a. ¿Qué cree el entrevistado que ha pasado?
- b. ¿Quién estuvo involucrado en el incidente que motivó su denuncia?
- c. ¿En que periodo de tiempo ocurrió?
- d. ¿Dónde ocurrió?
- e. ¿Es un hecho continuo o aislado?
- f. ¿Hay documentación física que acredite lo aseverado?

4.4.3. El investigador deberá remitir todos los hechos o asuntos relevantes a una minuta que dé cuenta sobre la entrevista. Esta deberá ser firmada por él y por el denunciante.

4.5. Investigación.

4.5.1. Una vez realizada la entrevista inicial con el/la/los denunciante(s), el Encargado de Prevención del Delito evaluará y consultará con su equipo de prevención del delito, si con los antecedentes recopilados procede y/o autorizan una investigación interna.

4.5.2. Toda investigación que se desarrolle, se debe documentar y respaldar en forma íntegra. El investigador podrá requerir antecedentes de todas las personas que trabajen en las áreas en las cuales hayan ocurrido los hechos objeto de la investigación.

4.5.3. En el contexto de la investigación, la persona a cargo de esta podrá requerir todos los antecedentes físicos y materiales necesarios para el acertado desempeño de la investigación siendo obligatorio para todos los funcionarios proporcionar o gestionar la obtención de la información requerida y participar de las entrevistas que se requieran, sin perjuicio del derecho de guardar silencio si lo estiman pertinente.

4.5.4. Es deber de la persona o entidad que sea parte de una investigación, o aquel que se encuentre en conocimiento de está, guardar absoluta reserva respecto de los antecedentes que le sean comunicados. Asimismo, todo funcionario que posea antecedentes fundados o información acerca de los hechos o materias relacionadas con la investigación en curso, tiene la obligación de informar al Encargado de Prevención del Delito en el mismo momento que se entere del proceso de investigación.

4.5.5. En el caso que sea procedente, el investigador debe entrevistar a la persona acusada de conducta indebida, explicándole que la información y documentación está siendo reunida para dar asesoría legal a Ferronor S.A.

4.5.6. El informe que emitirá el Encargado de Prevención del Delito deberá contener a lo menos la siguiente información:

- a. Antecedentes de la denuncia (área denunciada, personal involucrado, canal de transparencia utilizado, entre otros).

- b. Planificación de la investigación.
- c. Entrevistas realizadas.
- d. Respaldos obtenidos.
- e. Documentación entregada y/o recibida.
- f. Personal, proveedores y montos involucrados.
- g. Conclusiones.
- h. Recomendaciones o propuesta de decisión.

4.6. Protocolo de respuesta.

- 4.6.1. Los canales de comunicación que la empresa utilizará para la divulgación de las medidas y sanciones aplicadas a funcionarios o empleados, o quien corresponda, como así a los proveedores serán informados cuando corresponda y solo a través de los canales internos autorizados para tales efectos, lo que pueden considerar, entre otros, los siguientes: correos electrónicos masivos, publicaciones en diarios murales o institucionales, cualquier otro medio que Ferronor S.A. estime conveniente.
- 4.6.2. La divulgación interna de situaciones irregulares o ilícitas que afecten a alguno de los delitos tipificados en la Ley N°20.393, solo será dada a conocer cuando de la investigación realizada por una denuncia se encuentre debidamente comprobada y sancionada internamente.
- 4.6.3. En los casos que las denuncias investigadas no se compruebe la materia denunciada por ser falsa, con fines de venganza o dolo, sin fundamentos, o sin los elementos sustentativos suficientes para la realización de una investigación, no serán divulgadas al interior de la Empresa con el fin de no exponer la materia denunciada y evitar perjudicar a quien corresponda. Con todo, el Encargado de Prevención del Delito generará un reporte u acta señalando las razones del por qué no se procedió a dicha investigación, informando a su vez al Directorio y Gerente General de esta situación.
- 4.6.4. De todos modos, una vez dada la respuesta, el Encargado de Prevención del Delito junto a equipo de prevención del delito deberán informar al Directorio y Gerente General de Ferronor S.A. y plantear las medidas de resguardo o capacitación que sean pertinentes para concientizar a los trabajadores, directivos, proveedores, entre otros, de Ferronor S.A.

5. Registros.

Nombre y/o Código	Responsable de archivo	Criterio de Orden	Lugar de Archivo	Plazo de retención y disposición
-------------------	------------------------	-------------------	------------------	----------------------------------

Registro de denuncias e investigaciones	Encargado de Prevención del Delito	Correlativo	Servidor Ferronor S.A.	No aplica.
---	------------------------------------	-------------	------------------------	------------

6. Control de cambios.

Versión	Fecha	Cambio efectuado	Realizado por	Aprobado por
V1.	01.08.2024	Versión inicial	Encargado de Prevención del Delito.	Gerente General
V2.	10.03.2025	Modificación requisitos de forma denuncia.	Encargado de Prevención del Delito.	Gerente General

[illegible]

ANEXO 2

REGISTRO DE DIFUSIÓN Y TOMA DE CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTO

Nombre y apellido	RUT	Cargo	Firma	Huella digital